

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1247/2533

นายพงษ์เทพ ชีวประเสริฐพร

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจ.อาร์.เอส.เอ็นเตอร์

ไพรส์ฯ กับพวก

จำเลย

นางฉวัลย์ โพธิ์ศรีทอง ผู้ประกัน ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า ผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอเปลี่ยนหลักทรัพย์ประกันตัวจำเลยที่ 2 ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกามาครั้งหนึ่งแล้วศาลฎีกาสั่งไม่อนุญาตเพราะหลักทรัพย์ใหม่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้เป็นเพราะความบกพร่องของผู้ร้องที่จำราคาศาลตีประกันผิดไปบัดนี้ผู้ร้องทราบแล้วว่าศาลตีราคาประกันไว้ 200,000 บาท จึงได้นำสมุดบัญชีเงินฝากประจำธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด สาขาราชวัตรบัญชีเลขที่ 099-2-02254-0 จำนวนเงินฝาก 200,000 บาท มาขอวางประกันตัวจำเลยที่ 2 ไว้แทนโฉนดที่ดินเลขที่ 38339 หลักทรัพย์เดิมและขอรับหลักทรัพย์เดิมคืนจากศาล โปรดอนุญาต

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 ปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 100,000 บาทส่วนจำเลยที่ 2 ลงโทษจำคุก 1 ปี

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริงได้ (อันดับ 84,86)

ก่อนศาลชั้นต้นส่งสำนวนมายังศาลฎีกา จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ปล่อย
ชั่วคราวระหว่างฎีกา ศาลชั้นต้นอนุญาต ตีราคาประกัน 200,000 บาท มีผู้ร้องเป็นผู้
ประกันโดยวางโฉนดที่ดินเลขที่ 38339 เป็นหลักประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 75)

ผู้ร้องเคยยื่นคำร้องขอเปลี่ยนหลักทรัพย์ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา
มาครั้งหนึ่งแล้ว โดยเสนอหลักทรัพย์มาเพียง 170,000 บาท

ศาลฎีกาสั่งยกคำร้อง (อันดับ 92)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 94)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เมื่อศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจึงให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้
พิจารณาสั่งคำร้องขอเปลี่ยนหลักทรัพย์

พิเคราะห์แล้ว เมื่อศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจึงให้ศาลชั้นต้นเป็นผู้
พิจารณาสั่งคำร้องขอเปลี่ยนหลักทรัพย์

(สุรรัตน์ ศรีอนุพันธ์-ชุม สุกแสงเปล่ง-มนู วงศ์แสงจันทร์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ